

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA EXEMPLO 5 DA COMARCA DE PORTO SEGURO/BA

Processo nº <NR. DO PROCESSO>

BANCO DO BRASIL S.A., doravante Banco, e **THIAGO LACERDA**, doravante Aderente(s), por seu Advogado(s)/Defensor(es) que esta subscreve(m), já qualificados nos autos do processo em epígrafe, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, , informar que resolveram TRANSIGIR, colocando termo à presente lide, conforme as condições a seguir exposta.

2. As partes aderem expressamente ao Instrumento de Acordo Coletivo firmado em 11/12/2017 e Aditado em 11/03/2020, pelas entidades de defesa dos consumidores e dos bancos, com mediação da Advocacia Geral da União - AGU e interveniência do Banco Central do Brasil – BACEN, e, nos termos da Cláusula 5.6 desse Instrumento, formalizam a presente transação, com fundamento nos artigos 840 e seguintes do Código Civil, uma vez que concordam com todos os termos do Instrumento de Acordo Coletivo e respectivo Aditivo e Anexos Operacionais.

3. O Banco pagará ao(s) Aderente(s) a quantia total de **2000**, a ser paga à vista, através de depósito em conta de titularidade de **ANDRE LUIZ LACERDA, conta corrente 653761-8, agência 1718, CPF 077.074.827-94, perante o Banco Bradesco**, sendo o pagamento nos moldes do disposto na Cláusula Sétima do Aditivo de Prorrogação ao Instrumento de Acordo Coletivo.

4. O Banco pagará a título de honorários de sucumbência, a quantia de **200**, em parcela única através de depósito em conta corrente de **ANDRE LUIZ LACERDA, conta corrente 653761-8, agência 1718, CPF 077.074.827-94, perante o Banco Bradesco**, nos moldes do disposto na Cláusula Sétima do Aditivo de Prorrogação ao Instrumento de Acordo Coletivo.

5. O Banco pagará à **Frente Brasileira pelos Poupadores - Febrapo**, em parcela única, a título de honorários de sucumbência, a quantia de **20**, que representa 5% (cinco por cento) do valor devido ao(s) Aderente(s), em conta de sua titularidade nº **3566-1, agência 1431, CNPJ 24.941.556/000140**, perante o Banco Bradesco.

6. Nos casos em que o(s) Aderente(s) já tenha(m) recebido valor(es) no processo em epígrafe, as Partes declaram que o montante correspondente foi considerado para fins de definição do valor da presente transação, não havendo mais qualquer quantia a ser reclamada por qualquer das Partes.

7. O(s) Aderente(s) dá(ão) plena, irrevogável e irretratável quitação ao Banco, para nada mais reclamar em qualquer tempo, em juízo ou fora dele, quanto a quaisquer direitos e valores, sejam eles relativos a danos materiais, morais, obrigações de fazer e outros possíveis direitos decorrentes dos fatos narrados na petição inicial deste processo, independentemente de sua natureza (civil, comercial, tributária, criminal etc.).

8. Havendo outro(s) processo(s) pleiteando, no todo ou em parte, direito(s) relativo(s) à(s) mesma(s) conta(s) e plano(s) econômico(s) objeto deste acordo, esta transação os alcançará para fins de liquidação e extinção de referidos direitos, hipótese em que o(s) Aderente(s) autoriza(m) a extinção de referido(s) processo(s); quando em referido(s) processo(s) houver outro(s) autor(es) que não tenha(m) aderido ao presente acordo, o Banco fica autorizado, em caráter irrevogável e irretratável, a requerer a extinção do feito e de eventuais recursos em instâncias superiores, em relação ao(s) Aderente(s), firmatário(s) da presente transação.

9. Em virtude da adesão ao Acordo Coletivo e seu Aditivo, o(s) Aderente(s) e seu(s) patrono(s) reconhecem que são os únicos responsáveis pelo pagamento de eventuais honorários contratuais pactuados, seja com o subscritor da presente ou outro advogado que já tenha atuado no feito, bem como pelo repasse ou pagamento de verbas honorárias sucumbenciais proporcionais ou residuais.

10. Na hipótese de impossibilidade de cumprimento da obrigação do Banco em virtude de incorreção de dados fornecidos pelo(s) Aderente(s), o Banco não responderá por eventuais prejuízos dos credores, em decorrência da mora. No caso de divergência de dados como nº de conta, agência e CPF/CNPJ, o(s) Aderente(s) se compromete a informar ao Banco os dados da nova conta para depósito dos valores acima citados. Até a regularização dos dados da conta, não será computado qualquer prazo ou será aplicada qualquer penalidade ao Banco.

11. As partes desistem expressamente de quaisquer recursos eventualmente interpostos, nestes ou em outro(s) processo(s) que tenham por objeto a discussão de direitos relativos à(s) mesma(s) conta(s) e plano(s) econômicos de que trata a presente transação, apensos ou não a este processo, com remessa dos autos à Vara de origem, quando for o caso, para o fim de homologação do presente acordo.

12. Na hipótese de existência de depósito judicial em garantia da obrigação objeto da transação, o Banco fica desde já autorizado a levantá-lo integralmente; por sua vez, o(s) Aderente(s) e/ou respectivo(s) patrono(s) fica(m) autorizado(s) a levantar os recursos relativos ao presente acordo, quando o pagamento correspondente ocorrer via depósito judicial, podendo qualquer das partes, independentemente de autorização da outra, requerer os competentes alvarás de levantamento.

13. As custas e despesas processuais finais serão suportadas pelo Banco.

14. Por fim, requerem a homologação da presente transação, com fulcro na alínea “b” do inciso II do artigo 487 e inciso II do artigo 924, ambos do Código de Processo Civil, renunciando as partes a eventuais recursos interpostos, bem assim ao prazo para interposição de quaisquer outros, sem prejuízo de manutenção de recursos e continuidade do processo relativamente a outros autores não aderentes ao presente acordo, se for o caso.

15. O/A(s) Advogado/a(s) do Poupador/a(es/s) declara(m) nos termos da lei que a procuração anexa é cópia fiel do original, que se encontra arquivado em seu porder.

PORTO SEGURO/BA, 17/01/2025

THIAGO LACERDA
777.888.999-54

ANDRE LUIZ DE LACERDA
OAB/ES 23486

Banco do Brasil S.A.